

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 920/2535

บริษัทสุรามหาราษฎร จำกัด

โจทก์

กรุงเทพมหานคร กับพวก

จำเลย

กรุงเทพมหานคร กับพวก จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความหมาย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 46)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยที่ 1 และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ตามใบแจ้งคำชี้ขาดเล่มที่ 12 เลขที่ 29 ลงวันที่ 25 มกราคม 2534 สำหรับอาคารเลขที่ 185,308/7-165 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และใบแจ้งคำชี้ขาดเล่มที่ 12 เลขที่ 24 ลงวันที่ 25 มกราคม 2534 สำหรับอาคารเลขที่ 32 และ 100 ซอยอุสุพรรณถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานครสำหรับภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2533 ให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินทั้งสองแห่งแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2533 เป็นเงินรวม 104,012.50 บาท ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเลยที่ 1 เรียกเก็บเกินไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเงิน 3,321,474.05 บาท แก่โจทก์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไปหากไม่คืนภายในกำหนดดังกล่าว ให้จำเลยที่ 1 เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน

3,321,474.05 บาทนับถัดจากวันครบกำหนด 3 เดือน ดังกล่าวเป็นต้นไป จนกว่าจะคืนเงินภาษีแก่โจทก์ครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 41,40)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-มงคล สระฐาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ